

Registro de cambios · Contrato Sports World V4.4

Contrapropuesta de EL PRESTADOR frente al borrador marcado por EL CLIENTE (13 de agosto al 1 de septiembre de 2026)

Documento interno de EL PRESTADOR · 10 de septiembre de 2026. Acompaña a la V4.4 (versión limpia y versión marcada). Cada cambio del borrador de EL CLIENTE tiene una decisión: ACEPTADO, ACEPTADO CON CONDICIÓN, RECHAZADO o SIN CAMBIO DE TEXTO; los ajustes propios de EL PRESTADOR se registran aparte. Los identificadores C-nn y L-nn coinciden con los comentarios de la versión marcada.

1 · Resumen

Base del marcado de EL CLIENTE	Contrato V4.2; el depósito publica la V4.3 (nueve precisiones incorporadas en la V4.4)
Cambios de EL CLIENTE registrados	72: 12 aceptados · 43 aceptados con condición · 12 rechazados · 4 sin cambio de texto · 1 resueltos con texto nuevo
Ajustes propios de EL PRESTADOR	55
Comentarios del borrador atendidos	73 de 75 (los restantes son confirmaciones internas entre Karla Sofía Ortiz Reyna y María Fernanda Uriostegui sin petición a EL PRESTADOR)
Marcado mecánico (V4.4 contra el borrador con cambios aceptados)	87 párrafos o filas modificados · 75 insertados · 50 suprimidos · 127 notas
Pendientes de decisión de EL PRESTADOR	ninguno; el detalle de cada punto cerrado consta en §5

Innegociables sostenidos (fijados el 9 de septiembre de 2026)

- **Aceptación tácita.** Restaurada en la Novena I y en la Décima, con la ventana de 10 (diez) días hábiles que propuso EL CLIENTE (C-19, C-26).
- **Código y repositorios contra el pago total.** Novena III, Décima Segunda VI y Décima Sexta III; acceso de lectura durante el proyecto (C-25, C-34, C-44).
- **Componentes Preexistentes.** Propiedad de EL PRESTADOR; licencia de uso, no entrega en código fuente; inventario en el Anexo Dos, Sección V (C-43, L-11).
- **Terminación sin causa.** 30 días naturales de aviso y pago de lo prestado valuado por etapas (C-60).
- **Fuerza mayor recíproca.** Cláusula Vigésima Primera reescrita para ambas Partes (C-55 a C-58).
- **Stand-by.** USD 350 por día con tope del 25 % del Pago Único (C-40).
- **Excedentes de la bolsa de horas.** USD 75 por hora, con aprobación previa; Desarrollo Mayor por cotización (C-12, C-68, L-04).

- **Garantía no perpetua.** Vigencia de la iguala y 6 meses más como máximo (C-36).
- **KPI de keywords no vinculante.** Texto V4.2 conservado en la Tercera I (C-06).
- **Tope de responsabilidad.** Mayor entre 12 meses pagados y el Pago Único; excepciones acotadas; subtopes de 2x (C-54).
- **«Extendiéndose el plazo lo necesario».** Restaurado en la Décima Quinta b) (C-41).

2 · Cambios de EL CLIENTE y decisión

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-01	Declaraciones II a) y b)	Inserta los datos de la escritura constitutiva de EL PRESTADOR (69,579, 5 de julio de 2021, Notaría 106 del Estado de México, Luis Gerardo Mendoza Powell) y remite el poder al mismo instrumento.	ACEPTADO	Se aceptan los datos en sus términos. No se pide reciprocidad: la Declaración I b) de EL CLIENTE se conserva como estaba, sin exigir los datos del instrumento que acredita las facultades de su apoderado.	C8, C9

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-02	Primera · Periodo de Estabilización	De «2 a 4 semanas» a 6 semanas; el objeto pasa a cubrir «cualquier error, defecto, incidencia, inconsistencia... o desviación respecto de los requerimientos».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se aceptan las 6 (seis) semanas con dos condiciones: (1) el periodo concluye por el solo transcurso del plazo, contado desde el Lanzamiento en Firme, sin declaración de estabilidad de ninguna de las Partes; (2) su objeto se limita a los defectos respecto de las especificaciones del Anexo Dos y a los ajustes derivados del tráfico real; los cambios de alcance se tramitan por la Cláusula Décima y no lo prorrogan. Misma regla en la Novena II.4, en el Anexo Dos I.3 y en el Anexo Cinco V.	C279, C280

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-03	Segunda · Addenda	Suprime «que los active; dicho Addendum detalla — sin modificar— el alcance operativo, las exclusiones y las aportaciones... ya pactados».	RECHAZADO	Se reinstala la frase. Los Addenda del BDS y de la Academia detallan sin modificar lo pactado en las Cláusulas Cuarta, Quinta y Octava; sin esa regla un Addendum podría alterar alcance o precio sin convenio modificadorio.	—
C-04	Segunda · tipo de cambio	Agrega «(diecisiete pesos 80/100 M.N.)» y «(un dólar)»; confirma el tipo de cambio fijo de 17.80 (C27).	ACEPTADO	Se acepta la redacción con la denominación legal completa del dólar. El tipo de cambio de MXN 17.80 queda fijo para todos los efectos del Contrato (Cláusula Primera).	C26, C27
C-05	Tercera I · plazo de respuesta de EL PRESTADOR	EL PRESTADOR debe responder cada solicitud de aprobación o retroalimentación en 2 días hábiles; su silencio no extiende plazos.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta con reciprocidad: EL CLIENTE resuelve cada aprobación en el plazo del Anexo Dos I.4 y, vencido sin observaciones específicas por escrito, aplican la aceptación tácita de la Cláusula Décima y la extensión de plazos de la Décima Quinta.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-06	Tercera I - KPIs vinculantes	Los KPIs del Anexo Dos IV pasan a ser «vinculantes y exigibles», sujetos a las penas de la Séptima, con medidas correctivas sin costo a exigencia de EL CLIENTE.	RECHAZADO	Se conserva la redacción original. Los KPIs de implementación condicionan la aprobación final y se sujetan a las Cláusulas Décima, Décima Segunda y Décima Quinta, con las precisiones de medición del Anexo Dos IV; el KPI de cobertura de keywords unbranded tiene el régimen separado de medición a doce meses y remediación con la bolsa de horas previsto en dicho Anexo. No se equiparan ambos régimenes ni se aplican a los KPIs las penas de soporte del Anexo Cinco. Las posiciones por palabra clave y los volumenes de tráfico dependen de terceros; el propio párrafo lo reconoce.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-07	Tercera I - recomendaciones de pauta	Las recomendaciones de inversión en palabras clave y pauta deben formularse por escrito y de forma fundamentada, con la periodicidad del Anexo Cinco.	ACEPTADO	Se acepta: las recomendaciones se formulan por escrito y fundamentadas en el reporte mensual del Anexo Cinco, apartado III.	—
C-08	Cuarta (iii) - primera respuesta de «BES» en WhatsApp	Inserta «con un tiempo máximo de primera respuesta de [●] minutos/segundos» (C73).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se fija en 60 (sesenta) segundos, medidos en el percentil 95 desde la recepción del mensaje por la WhatsApp Business API y en condiciones normales de operación de las plataformas de terceros. Se conserva la regla de enrutamiento ya publicada: «BES» atiende toda conversación entrante y la intervención humana es una escalación.	C73

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-09	Cuarta · mantenimiento del BDS	Sustituye «comprendido en la igualda mensual del Proyecto A» por «comprendido sin costo adicional, e incluye, sin limitar: actualización de plantillas..., corrección de fallas de integración, ajustes menores de enrutamiento».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la lista, con carácter enunciativo, y se restaura el vínculo con la igualda del Proyecto A mientras ésta se encuentre vigente. Las nuevas funcionalidades no contempladas en el Addendum del BDS constituyen un Desarrollo Mayor (Cláusula Décima).	—
C-10	Quinta (i) · validación de la taxonomía	Validación por escrito en «[●] días hábiles» (C91), requerimiento de EL PRESTADOR y aprobación tácita 10 días después.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	La validación se sujeta a una sola ventana de 6 (seis) días hábiles, con aceptación tácita directa conforme a la Cláusula Décima, sin requerimiento adicional; el mecanismo de aprobación tácita propuesto por EL CLIENTE se acepta.	C91, C87, C88
C-11	Quinta · contraprestación y mantenimiento opcional	Suprime la remisión «Contraprestación: Cláusula Octava, Sección C. Mantenimiento (opcional): al suscribir el Addendum...».	RECHAZADO	Se reinstala la remisión: sin ella la igualda opcional de la Academia queda sin regla de activación, aunque la Octava C y la Sexta II siguen previéndola.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-12	Sexta I · excedentes de la bolsa de horas	Sustituye la tarifa de USD 75/hora, su revisión y la aprobación previa por «no existirán cargos adicionales a cargo del CLIENTE» (C107).	RECHAZADO	Se restaura la redacción original, que ya protegía a EL CLIENTE: ninguna hora adicional se utiliza ni se factura sin su aprobación previa y por escrito, con estimación anticipada; las horas aprobadas en exceso se facturan a USD 75.00 (MXN 1,335.00) más IVA por hora. Se agrega la definición de Desarrollo Mayor que EL CLIENTE solicita (siempre por cotización).	C107, C820, C821
C-13	Sexta I · terminación y renovación de la igual	Tras el mínimo de 6 meses (confirmado en C111), terminación en cualquier momento con 30 días de aviso «sin penalidad ni responsabilidad alguna»; renovaciones de 12 meses con aviso de 30 días (antes 60).	ACEPTADO	Se acepta en sus términos.	C110, C111

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-14	Séptima · penalidades por SLA	Inserta «en caso contrario, se encontrará sujeto a las penalidades estipuladas en la siguiente tabla»; la tabla propuesta (2 % a 10 % de la mensualidad por evento, crédito por indisponibilidad, rescisión) no consta en el borrador, por lo que la frase queda sin tabla (C124, C125, C829, C830).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta un régimen de penas acotado: aplican sólo a las severidades Crítica y Alta del Anexo Cinco; tope conjunto del 10 % de la iguala del mes; se acreditan contra la siguiente factura; constituyen el remedio económico único por el mismo incumplimiento de los niveles de servicio (artículo 1840 del Código Civil Federal), sin perjuicio de la subsanación y, cuando proceda, la rescisión de la Décima Quinta; no se causan por incidencias originadas en la infraestructura o insumos de EL CLIENTE, plataformas de terceros, ventanas de mantenimiento coordinadas, caso fortuito o fuerza mayor ni hechos de EL CLIENTE (artículo 1847). La tabla consta en el Anexo Cinco, apartado VI.	C124, C125, C829, C830

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-15	Octava · «pesos mexicanos»	Precisa «pesos mexicanos» en la regla de presentación de cantidades.	ACEPTADO	Se acepta.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-16	Octava III · calendario y fechas ilustrativas	Pide actualizar las fechas del escenario ilustrativo (inicio 17 de julio de 2026) al plan de trabajo actual (C223, C224, C225).	ACEPTADO	Se recalculan con el inicio de los trabajos confirmado por las Partes el 20 de septiembre de 2026 y el cronograma de 10 (diez) semanas: Lanzamiento en Firme de los Proyectos A y B el 28 de noviembre de 2026; Proyecto C el 28 de noviembre de 2026; Periodo de Estabilización de 6 semanas hasta el 9 de enero de 2027; igual a del Proyecto A desde el 1 de febrero de 2027, con plazo mínimo hasta el 31 de julio de 2027. Las fechas de aceptación se determinan conforme a la recepción acreditada y a los 6 días hábiles de revisión. En 2026 no se causa iguala alguna del Proyecto A; el ejercicio 2026 comprende únicamente los Pagos Únicos. Son fechas ilustrativas sujetas a las reglas de inicio y extensión del Contrato.	C223, C224, C225

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-17	Octava IV · recálculo de B y C	Tope de recálculo del 15 % al 10 % (C226, C227).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta el 10 % siempre que el Addendum del proyecto diferido se suscriba dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a la firma; después, el precio se recotiza libremente.	C226, C227
C-18	Octava · desgloses de precio	Solicita el desglose de la inversión por fase, entregable y funcionalidad, y el costo por desarrollo, UX/UI, SEO, integraciones, QA, infraestructura, gestión y soporte (C219, C220, C233, C234, C237, C238, C242, C243, C246, C247).	SIN CAMBIO DE TEXTO	El desglose por entregable ya consta en la Sección VI y en el Anexo Dos; el precio es fijo y cerrado. No se agrega desglose por línea de costo interno.	C219, C220, C233, C234, C237, C238, C242, C243, C246, C247

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-19	Novena I · aceptación tácita	Suprime la aceptación tácita en ambas exhibiciones; sólo «aceptación expresa».	RECHAZADO	Se restaura: cada exhibición es exigible con la aprobación por escrito o con la aceptación tácita de la Cláusula Décima, lo que ocurra primero, con la ventana de 6 (seis) días hábiles acordada entre las Partes. Sin plazo para aprobar, la exigibilidad quedaría al arbitrio de una sola Parte.	C337
C-20	Novena I · plazo de pago e interés	Plazo de pago de 30 días naturales (antes 10); interés moratorio del 1 % mensual (antes 2 %) sin capitalización (C257, C258).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se fijan 15 (quince) días naturales y un interés del 1.5 % mensual sobre saldos insolutos, proporcional a los días transcurridos y sin capitalización, como propone EL CLIENTE.	C257, C258

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-21	Novena I · cantidades controvertidas	Ninguna cantidad «razonablemente controvertida» por EL CLIENTE puede dar lugar a suspensión, sin plazo ni forma para controvertir.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta el principio con dos condiciones que impiden usarlo para diferir el pago. Primera: la objeción o rechazo de una factura procede sólo por escrito, motivada, dentro de 3 (tres) días hábiles desde su presentación —no 10 días naturales, porque las igualas se pagan por mes vencido— y por cuatro causas limitativas: CFDI sin validez fiscal, datos fiscales erróneos, importe distinto al de la Cláusula Octava o concepto ajeno a los Servicios, a la exhibición o al mes de servicio que corresponda; la presentación de una factura de Pago Único antes de la aprobación que hará exigible su pago no es causa de objeción. Vencido el plazo sin objeción, la factura se tiene por aceptada en cuanto a sus requisitos y su correspondencia con lo pactado, y el plazo	C258

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
				de pago corre desde la exigibilidad de cada exhibición; la reexpedición conserva el vencimiento original salvo defecto imputable a EL PRESTADOR. Segunda: una cantidad se considera «razonablemente controvertida» sólo si se objetó así, alcanza únicamente al concepto e importe señalados y no puede fundarse en entregables ya aprobados, en apreciaciones de calidad o en trámites internos de EL CLIENTE. Lo demás es saldo vencido simple.	

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-22	Novena I · cura y suspensión	Suspensión sólo tras 30 días de cura y un segundo aviso de 10 días hábiles, sin afectar producción, seguridad ni acceso a la información; reactivación en 24 horas sin costo.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la estructura con un periodo de cura de 10 (diez) días hábiles a partir del aviso escrito; vencido, EL PRESTADOR puede suspender las entregas pendientes, la bolsa de horas y la atención de nuevas aprobaciones, manteniendo la operación en producción, la seguridad y el acceso a la información; reactivación dentro de las 24 horas siguientes al pago, sin costo, como propone EL CLIENTE.	C258
C-23	Novena II.3 · vencimiento de la igual	Pago a 30 días desde la «aceptación» de la factura (antes «entrega»).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se sustituye por «recepción del CFDI válido», que es un hecho verificable y con fecha cierta, a diferencia de la «aceptación» de la factura.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-24	Novena II.4 · inicio de la iguala	La iguala se causa desde el mes siguiente a las seis semanas posteriores al Lanzamiento en Firme (C279, C280).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta ligada al vencimiento por calendario de las 6 semanas, sin que ninguna declaración de estabilidad condicione el inicio; el plazo mínimo de 6 meses corre desde esa fecha.	C279, C280

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-25	Novena III · código fuente y repositorios	Entrega «de manera continua y proporcional a los montos efectivamente pagados» (C300, C311) y supresión de la facultad de suspender entregas subsecuentes.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta el principio propuesto por EL CLIENTE, con la mecánica de las dos exhibiciones: sin el pago de la primera no se entrega código ni repositorio alguno, y la evidencia de avance se revisa en el ambiente de pruebas del proyecto; pagada la primera exhibición se entrega, dentro de 5 (cinco) días hábiles, el código correspondiente al 50% de los entregables que cubre, identificados por los valores por etapa del Anexo Dos I.4; el 50% restante, con las credenciales de administración y la documentación final, se entrega dentro de 5 (cinco) días hábiles siguientes al pago de la segunda exhibición. Se conserva la suspensión de entregas subsecuentes por exhibición vencida. La falta de entrega	C294, C297, C300, C305, C308, C311

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
				vencido el plazo es incumplimiento sujeto a la subsanación de la Cláusula Décima Quinta y al límite de la Cláusula Vigésima, salvo que se acredite alguno de los supuestos de su fracción IV.	
C - 26	Décima · revisión y aceptación	10 días hábiles de pruebas; el silencio no implica aceptación; «en ningún caso se considerará aceptado un entregable que presente defectos críticos, incumplimientos... o funcionalidades sustancialmente distintas» (C323, C337).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	La ventana de revisión queda en 6 (seis) días hábiles, acordados entre las Partes en lugar de los 10 que propuso EL CLIENTE; vencidos sin observaciones específicas por escrito, la entrega se tiene por aceptada para todos los efectos, incluida la exigibilidad de pagos. Las observaciones suspenden la aceptación sólo del componente observado; los defectos no detectables en la revisión se atienden por la garantía de la Décima Segunda VIII, sin afectar la aceptación.	C323, C337

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-27	Décima · cambios sobre etapas aprobadas	Suprime el costo del 50 % del valor de la etapa; los cambios «serán evaluados» y, de haber costo, cotizados y aprobados por escrito (C317, C318).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta: los cambios sobre lo aprobado se estiman a la tarifa horaria de la Sexta o, si constituyen Desarrollo Mayor, por cotización, y se ejecutan sólo con aprobación previa por escrito. Los valores por etapa del Anexo Dos I.4 se restauran como unidad de valuación para esta Cláusula y la Vigésima Segunda.	C317, C318
C-28	Décima a) · no aprobación imputable a EL PRESTADOR	Devolución en 10 días naturales (antes 30); plazo de subsanación máximo de 10 días naturales; causas «enunciativas, más no limitativas» (C346, C347).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	La subsanación se rige por el plan de remediación de la Décima Quinta con un plazo no menor a 15 (quince) días hábiles; la devolución procede dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes; la lista de causas es limitativa. Se conservan el cese de uso, el descuento de lo que EL CLIENTE conserve en operación y el carácter de remedio único.	C346, C347

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-29	Décima b) · insumos de EL CLIENTE	Suprime el pago del 100 % de los gastos incurridos y de las etapas en producción no entregadas; queda «avance real y comprobable» (C361).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	El avance se valúa con los hitos y valores por etapa del Anexo Dos I.4 —que son la medida objetiva de lo «real y comprobable»— más los gastos directos documentados, incluidas las etapas ya en producción.	C361
C-30	Décima Segunda I · indemnización	Indemnizar por cualquier reclamación derivada de «(a) la prestación de los Servicios», de incumplimientos legales, de propiedad intelectual o de actos negligentes; abogados de elección de EL CLIENTE reembolsables.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta limitada a reclamaciones de terceros por incumplimiento legal, infracción de propiedad intelectual (Décima Sexta) o actos dolosos o negligentes de EL PRESTADOR; excluye hechos, instrucciones o insumos de EL CLIENTE; EL PRESTADOR controla la defensa y reembolsa los asesores de EL CLIENTE sólo ante conflicto de interés; sujeta al tope de la Vigésima. El inciso «(a) la prestación de los Servicios» operaba sin necesidad de culpa.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-31	Décima Segunda II y III	Licencias, permisos y registros; sujeción a leyes y a los términos del Contrato.	ACEPTADO	Se aceptan.	—
C-32	Décima Segunda IV · retrasos	Los retrasos sujetan a EL PRESTADOR a «las penas convencionales... de la Cláusula Décima Tercera».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta corrigiendo la referencia: el Contrato no prevé penas por retraso y la Décima Tercera regula obligaciones de EL CLIENTE; el retraso injustificado se rige por la Décima Quinta.	—
C-33	Décima Segunda V · originalidad y código abierto	Informar por escrito, antes de integrar, la licencia de cada librería; abstenerse de licencias que limiten el uso comercial, la cesión o la propiedad.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta con un mecanismo operable: inventario de componentes (SBOM) con licencias en cada hito; las licencias permisivas (MIT, BSD, Apache 2.0, ISC) no requieren aviso previo; las que condicionan la distribución o el uso comercial (GPL, AGPL, LGPL, SSPL, CC BY-SA) requieren autorización previa por escrito. Los insumos de EL CLIENTE quedan bajo su garantía.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-34	Décima Segunda VI · entrega de activos	Código completo, repositorios, credenciales de administración, bases de datos y documentación dentro de los 10 días naturales siguientes a cada hito; su falta es «incumplimiento grave».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la entrega de código, repositorios, credenciales, bases de datos y documentación, alineada con la Novena III: por mitades, contra cada exhibición efectivamente pagada y dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada pago. Se sustituye el plazo de 10 días naturales por hito que proponía EL CLIENTE y la calificación automática de incumplimiento grave: la falta de entrega es incumplimiento sujeto a la subsanación de la Décima Quinta y al límite de la Vigésima, salvo que se acredite alguno de los supuestos de su fracción IV.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-35	Décima Segunda VII · confidencialidad y datos	Confidencialidad y cumplimiento de la legislación de datos personales, respondiendo por vulneraciones, uso indebido o divulgación.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta con remisión a las Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava y al tope de la Vigésima.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-36	Décima Segunda VIII · garantía de corrección	(a) defectos reportados en 10 días naturales o durante la iguala; (b) inicio en 2 días naturales y resolución en 5 días naturales; (d) los errores de programación, diseño o implementación se corrigen sin costo «independientemente del plazo transcurrido».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	La garantía no puede ser perpetua: cubre los Defectos imputables a EL PRESTADOR reportados durante la vigencia de la iguala del proyecto y los 6 (seis) meses posteriores, así como el Periodo de Estabilización y el lapso previo al inicio de la iguala; sin iguala opcional de la Academia, su garantía es de 6 (seis) meses desde la aceptación. Durante la iguala y la estabilización los Defectos se atienden con las severidades del Anexo Cinco (no con un SLA paralelo de 2 y 5 días naturales); fuera de esos periodos, mediante el plan de remediación de la Décima Quinta, sin prolongar los servicios recurrentes. Vencida la garantía, por cotización. Se suprime «independientemente del plazo transcurrido».	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-37	Décima Segunda IX · subcontratación	Prohíbe subcontratar «la prestación total o sustancial» sin autorización.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta definiendo «sustancial» como más del 50 % de los Servicios de un proyecto; no son subcontratación las plataformas de IA, voz y mensajería de la Décima Cuarta ni los colaboradores independientes sujetos a confidencialidad.	—
C-38	Décima Segunda X · sustitución de personal	Transición ordenada y transferencia de conocimiento al sustituir personal.	ACEPTADO	Se acepta.	—
C-39	Décima Tercera	Pide confirmar que EL CLIENTE puede cumplir sus obligaciones; validación pendiente de Sistemas (C449, C450, C451).	SIN CAMBIO DE TEXTO	Sin cambio de texto. Las aportaciones del Anexo Uno son las ya publicadas; la confirmación del área de Sistemas de EL CLIENTE queda a su cargo.	C449, C450, C451, C103

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-40	Décima Quinta a) · stand-by	Suprime el stand-by de USD 350/día con tope del 25 % (C457, C460: «el proyecto no arranca hasta tener todos los insumos completos»).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	No se suprime, pero se acota: se conserva el stand-by de USD 350.00 por día con tope del 25 % del Pago Único, y cada evento de retraso goza de una franquicia de 5 (cinco) días hábiles sin cargo, de modo que el stand-by se causa a partir del sexto día hábil de cada evento. La premisa de C460 sólo es cierta para los Bloques 0 y A: los Bloques B a F se entregan durante el proyecto y las aprobaciones del Anexo Dos I.4 también.	C457, C460
C-41	Décima Quinta b) · retrasos de EL PRESTADOR	Suprime «extendiéndose el plazo lo necesario».	RECHAZADO	Se restaura: sin esa frase cualquier retraso de EL PRESTADOR, aun de un día, deja de tener plazo de cura y se convierte en incumplimiento; la regla de subsanación y rescisión del primer párrafo se conserva.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-42	Décima Sexta I · cesión	Cesión irrevocable, sin remuneración adicional, sin límite temporal, para todo territorio y modalidad; titularidad de «cualesquiera derechos... generados como resultado del cumplimiento del Contrato».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta para los desarrollos generados específicamente para EL CLIENTE (código del sitio e integraciones, plantillas de página, contenido, imágenes, datos estructurados, prompts y configuración específicos de «BES», documentación), como obra por encargo (artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor); la cesión es irrevocable y sin límite temporal para programas de cómputo (artículo 103) y por el plazo máximo legal para las demás obras. Quedan a salvo el software de terceros y los Componentes Preexistentes.	C477, C480

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-43	Décima Sexta II · Componentes Preexistentes	Sustituye la exclusión por su inclusión en la entrega y, «cuando corresponda», en la cesión; licencia «para toda finalidad relacionada con el objeto del Contrato, sin restricciones adicionales» (C480: «sí se deben ceder»).	RECHAZADO	No se acepta: los Componentes Preexistentes (motor conversacional base de «BES», frameworks de middleware, plantillas maestras, prompts de sistema, metodologías y herramientas) son propiedad de EL PRESTADOR y no se entregan en código fuente. EL CLIENTE recibe una licencia no exclusiva, perpetua, irrevocable y libre de regalías para usarlos, operarlos y mantenerlos como parte de los entregables, con derecho a modificar los entregables y a contratar terceros bajo confidencialidad; sin derecho a extraerlos, sublicenciarlos ni reutilizarlos fuera de los entregables. El inventario de lo que se entrega y lo que se licencia consta en el Anexo Dos, Sección V.	C477, C480

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-44	Décima Sexta III · entrega condicionada al pago	«La transferencia de titularidad... no se condiciona al pago»; retención de pagos proporcional por entregables no entregados.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta que la entrega no dependa de la liquidación total, con la mecánica de mitades: la titularidad y el código se transfieren y entregan conforme se cubre cada exhibición; la parte no pagada permanece en garantía de EL PRESTADOR. Se rechaza la retención de pagos proporcional que proponía EL CLIENTE por entregables no entregados, porque la entrega ya está ligada al pago.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-45	Décima Sexta IV · garantía de no infracción	Garantía y defensa completas por infracción de propiedad intelectual; remedios (i)–(iii) «a satisfacción de EL CLIENTE»; reembolso «sin perjuicio de los daños y perjuicios adicionales»; supervivencia sin plazo.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la estructura: garantía de no infracción, defensa a costa de EL PRESTADOR, remedios (i) obtener el derecho de uso, (ii) modificar o sustituir por funcionalidad sustancialmente equivalente, (iii) reembolso prorrateado. Condiciones: aviso de EL CLIENTE dentro de los 6 (seis) días hábiles de la Cláusula Décima Sexta IV, control de la defensa por EL PRESTADOR, cooperación razonable; exclusión de infracciones derivadas de insumos de EL CLIENTE, de modificaciones de terceros o de uso fuera de lo pactado; la indemnización queda sujeta al tope único de la Cláusula Vigésima, con las excepciones válidamente aplicables.	–

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-46	Décima Séptima II · régimen de datos personales	Bloque estándar de EL CLIENTE: medidas de seguridad; «ha obtenido y obtendrá los Datos Personales de manera lícita»; uso exclusivo para el Contrato; supresión o devolución.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta reestructurado en cinco apartados y con la ley vigente (LFPDPPP publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025): EL CLIENTE es responsable del tratamiento y EL PRESTADOR persona encargada, que trata los datos sólo por instrucciones de EL CLIENTE; EL CLIENTE garantiza los avisos de privacidad y el consentimiento, porque un encargado no «obtiene» datos sino que los trata por cuenta del responsable.	—
C-47	Décima Séptima III · aviso de vulneraciones	Aviso «de inmediato» de cualquier vulneración de las medidas de seguridad.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se unifica con la Décima Octava IV: «sin dilación indebida y a más tardar en 72 horas», con la magnitud de la exposición, los datos comprometidos y las acciones emprendidas.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-48	Décima Séptima V · indemnización por datos	Indemnización por violaciones al aviso de privacidad y a la ley, incluidas las atribuibles a asesores, accionistas, funcionarios y empleados.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta, limitada a lo imputable a EL PRESTADOR, su personal o subcontratistas, y sujeta al tope único de la Cláusula Vigésima, con las excepciones válidamente aplicables. Se conserva la extensión de las obligaciones a asesores, subcontratistas, socios, funcionarios y empleados de cada Parte.	—
C-49	Décima Octava I · alcance	Amplía el alcance a los datos de asesores y personal de EL CLIENTE y a los alojados en plataformas de terceros.	ACEPTADO	Se acepta.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-50	Décima Octava II · evidencia de no retención	Evidencia técnica dentro de «[●] días»; extensión del principio a las plataformas de terceros «en la medida en que lo permitan»; informar la política de retención de cada proveedor antes de activar cada canal.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se fijan 10 (diez) días hábiles; se acepta la extensión a las plataformas de terceros en la medida en que cada una lo permita y el aviso de su política de retención antes de activar cada canal. La referencia documental se corrige a «Seguridad del sistema».	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-51	Décima Octava III · medidas de seguridad	Cifrado en reposo; bitácora de accesos a datos personales; MFA para administradores y operadores en consola, tablero, repositorios y paneles de terceros; revisión «al menos bimestral»; evaluación previa de toda nueva plataforma con autorización expresa.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se aceptan el cifrado en reposo, la bitácora de accesos y la MFA en los sistemas administrados por EL PRESTADOR; para los usuarios de EL CLIENTE, la MFA opera mediante su proveedor de identidad (Anexo Uno, 0.4). La revisión pasa a semestral, documentada en el reporte mensual. Toda nueva plataforma se evalúa y se avisa por escrito; la autorización expresa se requiere sólo cuando no ofrezca garantías razonablemente equivalentes.	–
C-52	Décima Octava IV · notificación en 72 horas	Aviso máximo de 72 horas con acciones remediales y calendario.	ACEPTADO	Se acepta; la Décima Séptima III remite a este plazo.	–

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-53	Décima Octava V • derechos ARCO	Apoyo ARCO sin costo, con localización, extracción, rectificación o eliminación en 3 días hábiles.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta respecto de los datos que obren en sistemas bajo control de EL PRESTADOR; por el principio de minimización, EL PRESTADOR casi no conserva datos personales.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-54	Vigésima · limitación de responsabilidad	Sustituye la excepción de dolo, mala fe y violaciones intencionales por nueve excepciones ilimitadas: (a) dolo, mala fe, culpa grave o negligencia grave; (b) confidencialidad, «intencionales o no»; (c) datos personales, «intencionales o no»; (d) propiedad intelectual; (e) cualquier indemnización de la Décima Segunda I; (f) falta de entrega de código; (g) plataformas de terceros; (h) muerte o lesiones; (i) lo que la ley no permita limitar.	RECHAZADO	Las excepciones (b), (c), (e) y (g) dejarían sin efecto práctico el límite de responsabilidad. Contrapropuesta: tope agregado y único, de una sola vez la Contraprestación efectivamente pagada en los 12 meses anteriores al hecho, sin subtopes ni montos adicionales de ninguna clase; las obligaciones de pago de EL CLIENTE quedan fuera del tope; exclusión de daños indirectos y lucro cesante (artículo 2110 del Código Civil Federal); excepciones únicas: dolo o mala fe, que deben acreditarse conforme a la ley y no se presumen por el vencimiento de un plazo, y lo que la ley no permita limitar. La falta de entrega de código pagado no produce por sí sola la pérdida del límite.	–

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-55	Vigésima Primera I y II · regla general y aviso	Redefine la fuerza mayor; aviso en 5 días hábiles bajo pena de perder la excepción; la invocación indebida hace perder el tope de la Vigésima.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Cláusula recíproca. Se acepta la definición (evento imprevisible o inevitable, ajeno al control razonable, no atribuible a culpa) y el aviso en 5 días hábiles; el aviso tardío no hace perder la excepción, sólo excusa el periodo posterior al aviso. Se suprime la pérdida del tope de responsabilidad.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-56	Vigésima Primera III · plataformas de terceros	Sólo son fuerza mayor las interrupciones de más de 48 horas «por causas no imputables ni comprobables al PRESTADOR», los cambios de política o la discontinuación, con cuatro requisitos acumulativos (a)–(d).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se aceptan como fuerza mayor las interrupciones continuas de más de 12 (doce) horas, los cambios sustanciales de políticas y la discontinuación de funcionalidades esenciales por decisión del tercero, siempre que no deriven de configuración deficiente, falta de pago o elección manifiestamente inadecuada del proveedor, con aviso en 48 horas y plan de contingencia. Ningún proveedor garantiza a EL PRESTADOR la continuidad de Meta, Anthropic o ElevenLabs (artículo 2111 del Código Civil Federal).	–

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-57	Vigésima Primera IV · plan de continuidad	Plan de continuidad obligatorio: aviso de degradación, monitoreo con detección en 2 horas, escalamiento, evaluación de proveedores de respaldo; su falta es negligencia y hace perder la excepción.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se aceptan los tres componentes como obligación ordinaria sin costo (aviso automático de degradación, monitoreo 24/7 con alerta y detección en 2 horas, procedimiento de escalamiento) y se agrega un cuarto: la arquitectura de «BES» opera indistintamente con los tres Modelos de Lenguaje Autorizados, con migración entre ellos dentro de las 48 horas siguientes a que se confirme el evento. Se hace constar que la WhatsApp Business API no tiene sustituto funcional: la contingencia se limita al aviso de degradación, la derivación a canales alternos y la reanudación al restablecerse, sin pena ni crédito.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-58	Vigésima Primera V · efectos	Si la fuerza mayor dura más de 5 días o 10 acumulados en 30, EL CLIENTE puede suspender pagos, contratar a un tercero «con cargo a EL PRESTADOR o mediante deducción», y rescindir a los 15 días; pacto de exclusividad.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la suspensión proporcional del pago de la iguala por los Servicios no prestados. Se suprimen la contratación de terceros con cargo a EL PRESTADOR, la deducción y la pérdida del tope; la terminación procede para cualquiera de las Partes si el evento supera 30 (treinta) días naturales, liquidando lo prestado conforme a la Vigésima Segunda.	—
C-59	Vigésima Segunda · terminación de la iguala	Aviso de 30 días (antes 60) «sin penalidad ni responsabilidad alguna».	ACEPTADO	Se acepta, en congruencia con la Sexta I.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-60	Vigésima Segunda · terminación sin causa	Suprime «EL CLIENTE cubrirá el 100 % de las piezas cuya entrega esté programada en los 15 días naturales siguientes y pagará los Servicios efectivamente prestados».	RECHAZADO	Se reinstala: aviso de 30 (treinta) días naturales y pago de los Servicios prestados hasta la fecha efectiva, valuados con los hitos y valores por etapa del Anexo Dos I.4, incluidas las piezas programadas dentro de los 15 días siguientes y los compromisos no cancelables con terceros; EL PRESTADOR reembolsa lo no devengado y entrega avances y código una vez cubierto ese pago. Aplica también a los Proyectos B y C activados.	—
C-61	Vigésima Tercera g) · no captación de personal	Suprime la no captación de personal por 12 meses.	RECHAZADO	Se restaura con carácter recíproco por 12 (doce) meses: protege al equipo que conoce el sistema, en ambas direcciones.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-62	Vigésima Cuarta · notificaciones	Notificaciones sólo personales o por mensajería con acuse; cambio de domicilio con 5 días naturales de aviso.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se aceptan los domicilios y la regla de cambio de domicilio, con 10 (diez) días naturales de aviso. Los avisos operativos (aprobaciones, observaciones, incidencias, cura, cambios y reportes) se realizan por correo electrónico al Project Owner y al correo del proyecto, porque el Contrato prevé plazos de 24, 48 y 72 horas que por mensajería serían inoperantes; su recepción se acredita por confirmación expresa o por constancia electrónica de entrega al servidor de destino, de modo que la falta de confirmación manual no bloquee la aceptación tácita. La fuerza mayor puede notificarse por correo con recepción acreditada; rescisión, terminación y modificación conservan los medios formales.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-63	Anexo Uno · requerimientos detallados	Pide compartir y detallar los requerimientos (C38, C39, C769, C770) y confirma las aportaciones (C449– C451).	SIN CAMBIO DE TEXTO	Sin cambio de texto. Se entrega por separado el listado de requerimientos del procedimiento del Bloque A y las cédulas de aportaciones; el Anexo Uno no se amplía. Los cambios marcados sin nota en este Anexo son precisiones ya incorporadas con anterioridad (sincronización diaria a las 06:00, llave de conciliación, número de membresía y teléfono, dato de cancelación, especificación del servidor en F.6 y exclusión de la consulta de socios en D.1).	C38, C39, C769, C770

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-64	Anexo Uno E.10 · médico designado	Suprime en el Anexo Dos I.2 la coordinación con el médico designado para la firma del hub «Bajar de Peso».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	La revisión médica es indispensable para publicar un hub de salud (estándar YMYL), pero corresponde a EL CLIENTE designar al médico. Se traslada al Anexo Uno como aportación E.10; su ausencia no impide la aprobación final: la publicación del hub se difiere hasta contar con la revisión y firma del médico designado, sin afectar los KPIs ni la aprobación y el pago de los demás entregables. El descargo médico general no sustituye la revisión.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-65	Anexo Uno C.772 · clubes nuevos	Pregunta qué ocurre si se abren nuevos clubes; responde que «se deberá desarrollar una nueva página con las mismas características» (C771, C772).	CAMBIO DE EL PRESTADOR	Se incorpora en el Anexo Dos I.1 la regla de «Clubos adicionales»: cada club nuevo se desarrolla con las mismas características — contenido único, schema, coordenadas, sincronización con el CRM y alta y optimización de su ficha de Google Business Profile— mediante orden de trabajo aprobada por escrito, sin convenio modificatorio. Se cotiza en horas: EL PRESTADOR entrega la estimación y el alcance antes de iniciar, las horas se aplican primero contra la bolsa de mejora disponible en el mes y el excedente se factura a USD 75.00 por hora previa aprobación por escrito. La bolsa no es acumulable de un mes a otro, por lo que sólo se aplica la del mes de ejecución. El plazo	C771, C772

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
				se fija en la orden de trabajo conforme a la estimación de horas.	
C-66	Anexo Dos I.2 · GSC/GA4 y reporte semanal	Suprime (1 de septiembre) la configuración de Google Search Console y GA4 y el reporte ejecutivo semanal.	RECHAZADO	Se conservan: la configuración de GSC y GA4 es indispensable para medir los KPIs de la Sección IV y alimentar el funnel del Contrato, y el reporte semanal es la evidencia de avance de EL PRESTADOR. La coordinación con el médico remite al Anexo Uno, E.10.	—
C-67	Anexo Dos I.4 · columna «Valor de etapa»	Elimina la columna «Valor de etapa» y pregunta qué condiciones de pago prevalecen (C792).	RECHAZADO	Se restaura la columna y se precisa que los valores de etapa no son condiciones de pago: sirven para valuar los entregables en los supuestos de las Cláusulas Décima y Vigésima Segunda; las condiciones de pago son las de la Novena.	C792

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-68	Anexo Dos III · excedentes y desarrollo mayor	Inserta «cualquier proyecto nuevo que implique un desarrollo mayor deberá contar con una cotización previa»; suprime la revisión de la tarifa y la regla de aprobación previa; conserva USD 75/hora (C820, C821).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la regla del Desarrollo Mayor (definido en la Primera) y se restauran la revisión de la tarifa con 30 días de aviso y la aprobación previa por escrito de todo excedente, unificado con la Cláusula Sexta.	C820, C821
C-69	Anexo Tres · versión y fecha	«versión [●] de fecha [●]»; pide el desglose de los costos variables y el plan operativo (C68, C69, C451, C452, C453).	ACEPTADO	Se identifica el documento: Gastos Operativos Variables, versión 1.2, de julio de 2026, o la versión actualizada que las Partes acuerden antes de la firma, agregado como Apéndice Uno con el desglose por componente y proveedor. Estos gastos se pagan directamente a los proveedores y no son ingreso de EL PRESTADOR.	C68, C69, C451, C452, C453

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-70	Anexo Cinco V · estabilización	Estabilización de 6 semanas (antes 2 a 4).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Misma regla que la Cláusula Primera: 6 (seis) semanas que concluyen por el solo transcurso del plazo, con objeto acotado a los defectos respecto del Anexo Dos y a los ajustes por tráfico real.	C279, C280

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-71	Anexo Cinco VI · tabla de penas	Tabla de penalidades propuesta por EL CLIENTE (C125, C830), que no consta en el borrador.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Contrapropuesta acotada: penas sólo por severidad Crítica (2 % primera respuesta, 5 % resolución) y Alta (1 % y 2 %) y por reporte mensual no entregado (2 %), por evento, con tope conjunto del 10 % de la iguala del mes; se acreditan contra la siguiente factura; remedio económico único por el mismo incumplimiento, sin perjuicio de la subsanación y, cuando proceda, la rescisión de la Décima Quinta; no se causan en los supuestos de exclusión del apartado I. No se aceptan el crédito por indisponibilidad (el servidor es de EL CLIENTE), la pena por recurrencia ni la rescisión sin penalización por «incumplimiento grave o reiterado»: la rescisión se rige por la Décima Quinta.	C124, C125, C829, C830

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-72	Tercera, Cuarta y Quinta · confirmaciones	Confirmaciones de EL CLIENTE sobre plazos, fases y esquema de costos variables (C76, C77, C87, C88, C102, C103, C105, C106).	SIN CAMBIO DE TEXTO	Sin cambio de texto: EL CLIENTE confirmó los plazos de los proyectos, las fases de la Academia y el esquema de costos variables de operación.	C76, C77, C87, C88, C102, C103, C105, C106

3 · Ajustes propios de EL PRESTADOR (no originados en el mercado)

#	CLÁUSULA	AJUSTE	MOTIVO
L-01	Portada	Banner de versión.	Esta versión es la contrapropuesta de EL PRESTADOR al borrador marcado por EL CLIENTE. Los cambios que aparecen en los Anexos sin nota al margen corresponden a precisiones ya incorporadas con anterioridad y no derivan del mercado.
L-03	Declaraciones II e)	Precisión sobre subcontratación de personal.	Se agrega que los Servicios no actualizan los supuestos del artículo 15-D del Código Fiscal de la Federación: EL PRESTADOR ejecuta con organización y medios propios y no pone personal a disposición de EL CLIENTE, por lo que no aplica el registro REPSE ni la retención de ese régimen.
L-04	Primera · Desarrollo Mayor	Nueva definición.	Responde a los comentarios C107 y C821: «Desarrollo Mayor» es toda nueva funcionalidad, integración o cambio de alcance no comprendido en el Anexo Dos, o cualquier trabajo que exceda de 40 horas; siempre se cotiza y se aprueba por escrito antes de iniciarse. Los excedentes de la bolsa de horas que no lleguen a ese umbral se rigen por la Cláusula Sexta.
L-05	Primera · Persona Encargada	Nueva definición.	La ley vigente es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025, cuyo artículo 2, fracción XII, define a la «persona encargada». El Contrato adopta esa ley y ese término en las Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava.
L-06	Novena · alta de proveedor	Define los «requisitos administrativos» del pago.	Responde a la fórmula «cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos aplicables» de C258, que se acepta sólo con los requisitos enumerados. EL PRESTADOR ya está dado de alta y vigente en el padrón de proveedores, con expediente completo, así que no queda trámite de alta pendiente. Los requisitos quedan listados de manera limitativa en ocho puntos —CFDI vigente, datos fiscales correctos, uso y método de pago del catálogo del SAT, claves de producto y unidad, descripción con IVA desglosado en moneda nacional, referencia al Contrato y a la exhibición, presentación por el medio designado y opinión de cumplimiento positiva cuando se solicite— y se hace constar que ningún otro requisito condiciona el pago: un requisito nuevo sólo se incorpora por acuerdo escrito de ambas Partes y aplica a las facturas emitidas 30 días después de ese acuerdo.

#	CLÁUSULA	AJUSTE	MOTIVO
L-07	Décima Primera	Precisión sobre el personal de EL PRESTADOR.	Congruente con la Declaración II e): ningún colaborador de EL PRESTADOR queda a disposición ni bajo la dirección de EL CLIENTE.
L-08	Décima Quinta · cura del impago	Periodo de cura de 5 a 10 días hábiles.	El periodo de cura del impago se unifica con el de la Cláusula Novena, Sección I: 10 (diez) días hábiles desde el aviso escrito.
L-09	Décima Séptima I · confidencialidad	Precisión del alcance de la confidencialidad de EL PRESTADOR.	Se hace explícito que las metodologías, prompts, arquitecturas y Componentes Preexistentes de EL PRESTADOR son información confidencial, en congruencia con la Décima Sexta II.
L-10	Vigésima Tercera b) · cesión a filiales	Reciprocidad de la cesión a subsidiarias, filiales o sociedades bajo control común.	La cesión a subsidiarias, filiales o sociedades bajo control común se vuelve recíproca, con aviso previo por escrito y sin liberar a la cedente.
L-14	Primera · Modelos de Lenguaje Autorizados	Nueva definición.	Los tres proveedores quedan nombrados —Google (Gemini), OpenAI (GPT) y Anthropic (Claude)— y EL PRESTADOR puede elegir y sustituir libremente entre ellos, sin convenio modificadorio y sin costo adicional; salir de esos tres requiere consentimiento previo por escrito de EL CLIENTE. Se agrega también la definición de Plataformas de Terceros.
L-15	Décima Cuarta · pago de los gastos variables	Precisión del mecanismo de pago.	EL CLIENTE paga los consumos directamente a los proveedores o a través del tercero que designe por escrito, sin intervención alguna de EL PRESTADOR, que no contrata, administra ni anticipa esos consumos y no responde por su facturación, suspensión o cancelación.
L-16	Novena III y Vigésima IV · entrega del código en 5 días hábiles	Plazo y consecuencia.	Cubierta una exhibición, la entrega del código que le corresponde no admite retención, compensación ni condicionamiento, y debe realizarse dentro de 5 (cinco) días hábiles contados desde que EL PRESTADOR recibe el pago o EL CLIENTE le acredita la transferencia. Su retraso constituye incumplimiento sujeto al procedimiento de subsanación de la Cláusula Décima Quinta y al tope de responsabilidad de la Cláusula Vigésima; el solo vencimiento del plazo no acredita dolo ni mala fe, que deben probarse conforme a la ley (Vigésima IV).
L-17	Vigésima V · infraestructura de EL CLIENTE	Nueva fracción.	Los Servicios corren sobre la infraestructura de hospedaje que proporciona y controla EL CLIENTE (Anexo Uno, Bloque F) y sobre las Plataformas de Terceros que EL CLIENTE contrata y paga; EL PRESTADOR no responde por su disponibilidad, capacidad, continuidad ni seguridad, que no están bajo su control.
L-19	Tercera I, Cuarta, Primera y Anexo Dos I.4 · plazo de 10 semanas	Ampliación del plazo de entrega.	Los Proyectos A y B pasan de 8 a 10 semanas porque las aprobaciones de EL CLIENTE llevan 6 (seis) días hábiles de revisión cada una, acordados entre las Partes: el cronograma comprende las etapas previas y el Lanzamiento en Firma, y la revisión de la Aprobación 4 se cuenta desde su entrega y puede concluir después de la Semana 10 sin mover el lanzamiento ni la estabilización. Los hitos quedan al término de las Semanas 3, 5, 9 y 10. Con inicio el 20 de septiembre de 2026, el Lanzamiento cae el 28 de noviembre, la estabilización concluye el 9 de enero de 2027 y la iguala se causa desde el 1 de febrero de 2027.

#	CLÁUSULA	AJUSTE	MOTIVO
L - 18	Anexo Dos I.4 · plazo de respuesta de las aprobaciones	Una sola ventana de revisión para las cuatro aprobaciones.	El plazo de respuesta de las cuatro aprobaciones queda en 6 (seis) días hábiles, el mismo de la Cláusula Décima, de modo que exista una sola ventana de revisión en todo el Contrato, contada desde la recepción acreditada de cada entrega, al término de la cual opera la aceptación tácita. La demora en aprobar no causa stand-by; ese cargo sólo procede por las aportaciones del Anexo Uno en los términos de la Cláusula Décima Quinta.
L - 11	Anexo Dos V · inventario de entrega	Nueva Sección V.	Tabla que distingue, componente por componente, lo que EL CLIENTE recibe en titularidad y código fuente (desarrollo específico, contenido, configuración de «BES») de lo que recibe bajo licencia (motor conversacional base, plantillas maestras, herramientas). Responde a C477 y C480 y da certeza a la Décima Sexta II.
L - 13	Octava C y Novena II.4 · iguala de la Academia	Inicio de la iguala opcional de la Academia.	Se precisa que se causa a partir del primer día del mes calendario siguiente a la entrega de la Fase 1 en producción, con la misma lógica de mes completo que la iguala del Proyecto A; evita prorrateos.
L - 12	Anexo Cinco I · exclusiones del SLA	Regla de medición y exclusiones.	Los tiempos se miden desde la apertura del ticket y no cuentan contra el SLA las incidencias originadas en la infraestructura o insumos de EL CLIENTE, en plataformas de terceros, en ventanas de mantenimiento coordinadas ni en fuerza mayor. Es la condición para aceptar penas (Cláusula Séptima II).
L - 20	Décima Primera	Se elimina la frase «EL PRESTADOR indemnizará a EL CLIENTE por incumplimientos imputables a EL PRESTADOR».	Las consecuencias del incumplimiento de EL PRESTADOR se rigen por las Cláusulas Décima Segunda (indemnización frente a reclamaciones de terceros, con aviso oportuno y control de la defensa), Décima Quinta (subsanción y rescisión) y Vigésima (límite de responsabilidad), además de los artículos 1949, 2104 y 2110 del Código Civil Federal. La frase resultaba redundante con ese régimen y se retira para evitar duplicidad.
L - 21	Quinta · validación de la taxonomía	Una sola ventana de revisión en lugar de dos rondas de silencio.	La validación del mapeo se sujeta a una sola ventana de 6 (seis) días hábiles con aceptación tácita directa conforme a la Cláusula Décima, en lugar de una ventana inicial y otra adicional tras requerimiento, sin perjuicio del control de cambios posterior.
L - 22	Décima X a) · devolución	La devolución por no aprobación final queda comprendida en el tope.	Se hace expreso que la devolución por no aprobación final, que es una restitución y puede alcanzar el monto recibido por el proyecto, queda comprendida en el tope único de la Cláusula Vigésima y no es adicional a él, en congruencia con su fracción III.
L - 23	Décima Quinta a) · stand-by	Disparador limitativo del stand-by y prohibición de cobrarlo dentro de un plazo concedido.	El stand-by tiene un solo supuesto: la falta o demora de EL CLIENTE en las aportaciones, accesos, credenciales, infraestructura o insumos a su cargo conforme al Anexo Uno, que es el único caso en que el equipo no puede avanzar. Se hace expreso que nunca corre durante un plazo que el Contrato concede a EL CLIENTE y que la demora en resolver una aprobación del Anexo Dos no causa cargo alguno, porque la aceptación tácita de la Cláusula Décima impide que el equipo se detenga.
L - 24	Décima Quinta c) · cambios sobre lo aprobado	Se retira el cargo de stand-by por modificar una sección ya aprobada.	El cambio sobre una sección ya aprobada se cotiza y se cobra conforme a la Cláusula Décima, sin cargo adicional de stand-by por el mismo hecho; la protección de EL PRESTADOR es la cotización y la autorización previas por escrito.

#	CLÁUSULA	AJUSTE	MOTIVO
L - 25	Décima Sexta IV · aviso de reclamación	El plazo de aviso de EL CLIENTE pasa de 10 a 6 días hábiles.	El aviso oportuno es condición de la garantía de no infracción: permite a EL PRESTADOR tomar el control de la defensa cuando todavía es útil. Se alinea con la ventana de 6 (seis) días hábiles que el Contrato usa de forma general.
L - 26	Décima Novena · relación laboral	El saneamiento laboral queda sujeto al tope.	Se hace expreso que la obligación de sacar en paz y a salvo a EL CLIENTE de reclamaciones laborales queda sujeta al tope único de la Cláusula Vigésima, en congruencia con su fracción III.
L - 27	Vigésima I · tope general	El tope es de una sola vez la contraprestación pagada en 12 meses, agregado y no multiplicable.	El tope queda en una sola vez la Contraprestación efectivamente pagada en los 12 (doce) meses anteriores al hecho, sin ninguna rama alternativa de cálculo, y se precisa que es agregado y no se multiplica por el número de reclamaciones, hechos, proyectos, Anexos, Addenda ni Cláusulas involucradas.
L - 28	Vigésima III · tope único y universal	Se elimina la enumeración de cláusulas cubiertas por el tope.	El tope se declara aplicable a la totalidad de las obligaciones de EL PRESTADOR, cualquiera que sea la Cláusula, Anexo o Addendum que las establezca y cualquiera que sea su naturaleza, sin enumeración de cláusulas, e incluye expresamente las devoluciones, restituciones y reembolsos, las penas convencionales y las obligaciones de saneamiento.
L - 29	Vigésima IV · dolo y mala fe	Se elimina la mala fe automática por vencimiento de plazo; el dolo y la mala fe se acreditan conforme a la ley.	El dolo o la mala fe deben acreditarse conforme a la legislación aplicable y no se presumen por el solo vencimiento de un plazo contractual. El retraso o la falta de entrega de un entregable, del código fuente o de los repositorios, cuando sea imputable a EL PRESTADOR, es un incumplimiento sujeto a la subsanación y a las consecuencias de la Cláusula Décima Quinta, y por sí solo no hace perder el tope; los retrasos derivados de cambios, actos, omisiones, aportaciones o aprobaciones de EL CLIENTE se rigen por las disposiciones aplicables. La retención deliberada e injustificada del código o de los entregables de una exhibición pagada podrá constituir mala fe cuando se acredite; el aviso de razones o el plan de remediación no excluyen por sí mismos el dolo o la mala fe que lleguen a probarse. La excepción de dolo es irrenunciable (artículo 2106 del Código Civil Federal).
L - 30	Vigésima Tercera h), i) y j)	Se agregan divisibilidad, no renuncia de derechos y ejemplares con firma electrónica.	Ninguna de las tres constaba en el borrador de EL CLIENTE. La divisibilidad impide que la invalidez de una disposición arrastre a las demás y preserva el tope al monto máximo válido; la no renuncia evita que la tolerancia de un incumplimiento se interprete como renuncia a exigirlo después; los ejemplares y la firma electrónica permiten suscribir sin reunión física. Las tres son recíprocas.
L - 31	Primera · Tiempo de Espera (stand-by)	La definición se acota al único supuesto que lo causa.	La definición se acota a la falta o demora en la entrega de las aportaciones, accesos, credenciales, infraestructura o insumos del Anexo Uno y se declara el único supuesto que causa stand-by, en congruencia con la Cláusula Décima Quinta, inciso a).
L - 32	Anexo Dos I.4 · aprobaciones	La demora en resolver una aprobación no causa stand-by.	Se hace expreso que la demora en resolver estas aprobaciones no causa cargo de stand-by: su efecto es la aceptación tácita y la extensión de plazos día por día, en congruencia con la Cláusula Décima Quinta.
L - 33	Vigésima I y III · obligaciones de pago fuera del tope	El tope, que es recíproco, no alcanza las obligaciones de pago de EL CLIENTE.	El límite de responsabilidad es recíproco; se hace expreso que no reduce, extingue ni condiciona las obligaciones de pagar las contraprestaciones devengadas, el IVA, los intereses moratorios, el stand-by y los gastos que procedan, exigibles por su importe íntegro; la fracción III se ajusta en consecuencia.

#	CLÁUSULA	AJUSTE	MOTIVO
L - 34	Novena · facturas emitidas antes de la exigibilidad	La factura de cada exhibición puede presentarse antes de que su pago sea exigible sin que ello constituya causa de objeción.	La primera factura se presenta al iniciar los trabajos y su pago es exigible con la Aprobación 2. Se precisa que la emisión anticipada no anticipa la exigibilidad ni es un anticipo, que no es causa de objeción y que la aceptación de la factura por silencio se refiere a sus requisitos y correspondencia con lo pactado, sin sustituir la aprobación del entregable; la reexpedición nunca hace exigible una exhibición antes de su condición.
L - 35	Novena · requisitos administrativos adicionales	Todo requisito nuevo requiere acuerdo escrito de ambas Partes.	Se sustituye el aviso unilateral de EL CLIENTE con 30 días de anticipación por el acuerdo escrito conforme a la Vigésima Tercera d), aplicable sólo a facturas emitidas 30 días después del acuerdo; su propuesta o falta de acuerdo no suspende la exigibilidad ni el pago, sin perjuicio de los requisitos legales obligatorios.
L - 36	Novena I y Vigésima Segunda · suspensión, rescisión e iguala	La suspensión por impago no prorroga gratis los Servicios y la supervivencia no reactiva una iguala terminada.	La suspensión no extingue las contraprestaciones devengadas ni las de los Servicios que sigan prestándose; si el impago persiste procede la rescisión de la Décima Quinta y, hecha efectiva, EL PRESTADOR no queda obligado a seguir prestando indefinidamente los servicios recurrentes, sin destruir ni bloquear datos ni impedir el uso de los entregables ya transferidos. El inciso (i) de la supervivencia se acota: no reactiva una iguala rescindida o terminada.
L - 37	Novena III (i) y Décima Sexta III · evidencia de avance sin acceso al repositorio	Antes del primer pago, la evidencia de avance se revisa en el ambiente de pruebas del proyecto.	Antes del primer pago, la evidencia de avance y la validación se realizan en el ambiente de pruebas del proyecto, sin acceso al repositorio y sin transferir titularidad, credenciales ni derechos de uso distintos de los necesarios para validar, en congruencia con la regla de entrega del código contra pago.
L - 38	Décima y Vigésima Segunda · aprobación expresa o aceptación tácita	La aprobación expresa y la aceptación tácita producen los mismos efectos.	La aprobación expresa o la aceptación tácita permiten avanzar y producen la exigibilidad de pago, y la ejecución de cada proyecto concluye con esa aprobación o aceptación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten.
L - 39	Anexo Dos IV · KPI de código de fixes	El KPI se verifica funcionalmente; no exige entrega anticipada del código.	El KPI de código de fixes se verifica mediante comprobación funcional en el ambiente de pruebas o en producción («implementado y verificable»); la transferencia del código fuente sigue la Cláusula Novena, Sección III, contra las exhibiciones pagadas, de modo que la aprobación final no exige la entrega anticipada del código.
L - 40	Décima Segunda VIII, Sexta I y Anexo Cinco V · garantía de corrección	Garantía acotada a Defectos imputables, con cobertura continua y atención por plan de remediación fuera de la iguala.	La garantía cubre los Defectos imputables a EL PRESTADOR durante la iguala y los 6 (seis) meses posteriores, incluidos el Periodo de Estabilización y el lapso entre su conclusión y el inicio de la iguala; sin iguala opcional de la Academia, 6 (seis) meses desde la aceptación. Fuera de la iguala y de la estabilización, los Defectos se atienden por el plan de remediación de la Décima Quinta, sin soporte recurrente, monitoreo ni operación continua; quedan excluidas las fallas por modificaciones de EL CLIENTE o de terceros, por su infraestructura o insumos y por cambios de plataformas de terceros. La bolsa de horas es sólo para mejoras y la corrección de Defectos en garantía no la consume.

#	CLÁUSULA	AJUSTE	MOTIVO
L - 41	Anexo Cinco I y IV · horario de soporte y cómputo	La resolución de severidad Crítica se mide en horas hábiles; el reloj se detiene cuando falta un insumo de EL CLIENTE.	La primera respuesta automática Crítica se mide 24/7 con un máximo de 30 minutos; la resolución objetivo Crítica pasa a 4 horas hábiles y la primera respuesta Alta a 1 hora hábil, en congruencia con el escalamiento humano en horario hábil de la Séptima I. El horario de soporte se fija por escrito al abrir el canal del Anexo Uno C.8 y no lo determina el horario de los clubes. El cómputo se suspende mientras falte información, acceso o actuación de EL CLIENTE, con constancia en el ticket; las exclusiones no eximen del diagnóstico y la comunicación, y los cambios estructurales van al plan de remediación sin borrar penas ya causadas.
L - 42	Séptima II y Anexo Cinco VI · remedio económico único	Las penas son el remedio económico único; subsisten la subsanación y, en su caso, la rescisión de la Décima Quinta.	Las penas —incluida la del reporte mensual— son el remedio económico único por el mismo incumplimiento de los niveles de servicio (artículo 1840 del Código Civil Federal), sin perjuicio de la subsanación y, cuando proceda, la rescisión conforme a la Cláusula Décima Quinta, en congruencia con la regla de tres meses consecutivos de la Séptima II.
L - 43	Anexo Dos IV · condiciones de medición de los KPIs	Las deficiencias imputables a la infraestructura de EL CLIENTE no cuentan; la falta de datos de una herramienta no es Defecto.	La verificación se realiza sobre los entregables del Anexo con las herramientas de la tabla y considerando lo que EL CLIENTE debe proporcionar; las deficiencias atribuibles a su infraestructura o insumos se rigen por la Décima b). Si una herramienta no puede medir al Lanzamiento por falta de datos reales, la métrica se verifica durante la estabilización y su ausencia no impide la aprobación final cuando el cumplimiento se compruebe en pruebas. El KPI de keywords unbranded conserva su régimen separado y no genera penas del Anexo Cinco.
L - 44	Anexo Uno y Décima Primera · integración con el API y control de cambios	El desarrollo a la medida del API no altera precio ni plazo sólo dentro del alcance pactado.	Lo que se identifique fuera del alcance pasa por la Cláusula Décima antes de ejecutarse; la aceptación de tecnologías «o similares» no obliga a desarrollar nuevas funcionalidades ni a suplir datos o servicios que el API de EL CLIENTE no permita obtener. La obligación de adaptarse a la infraestructura de EL CLIENTE se acota al alcance pactado y al procedimiento de definición del Anexo Uno.
L - 45	Anexo Uno · fechas límite en la cédula de control	Todo requerimiento sin fecha límite la recibe por escrito en la cédula; el stand-by sólo corre después de ella.	El stand-by se computa desde el vencimiento de la fecha límite de cada requerimiento. Las fechas expresas del Anexo prevalecen, las demás se precisan en la cédula antes de la actividad que dependa de la entrega, y la cédula no amplía el listado de aportaciones ni el alcance.
L - 46	Novena I y III, Décima y Vigésima Segunda · hitos de los Proyectos B y C	Los Addenda identifican qué entregables integran cada 50% de B y C.	Los hitos del Anexo Dos I.4 rigen para el Proyecto A. Para los Proyectos B y C, el Addendum respectivo identifica los entregables de cada exhibición y su valuación sigue el desglose de la Octava VI, sin modificar el Pago Único ni las dos exhibiciones iguales.
L - 47	Vigésima Primera IV y V · migración de modelos y suspensión de la iguala	Las 48 horas de migración corren cuando EL CLIENTE ha dado cuentas y accesos; la suspensión de iguala se limita a lo no prestado.	La migración sin costo comprende los trabajos de la arquitectura y las integraciones pactadas; el plazo se computa si EL CLIENTE proporcionó cuentas, credenciales y habilitaciones y el modelo de destino está disponible, y se suspende sólo durante el impedimento documentado. Las funcionalidades nuevas van al control de cambios. La suspensión proporcional de la iguala se acota a los Servicios efectivamente no prestados conforme al desglose de la Octava VI, sin alcanzar los que continúan ni lo devengado antes del evento.

#	CLÁUSULA	AJUSTE	MOTIVO
L - 48	Décima Octava II y III · retención en plataformas de terceros y administración efectiva	La no conservación de respaldos no garantiza retención cero en sistemas de terceros; las obligaciones de configuración se refieren a lo que EL PRESTADOR administra.	EL PRESTADOR configura la retención más breve que cada plataforma permita e informa por escrito su política y las limitaciones que subsistan antes de activar el canal; la obligación de no conservar respaldos en el entorno del sitio no se extiende a sistemas de terceros que no lo permitan. Las obligaciones de configuración, control de accesos y documentación se refieren a los sistemas bajo administración efectiva de EL PRESTADOR, y EL CLIENTE mantiene las habilitaciones a su cargo.
L - 49	Décima Primera · entrega al cierre	La entrega al cierre se remite a las Cláusulas Novena y Décima Sexta, contra los pagos que correspondan.	La entrega al cierre se remite a las Cláusulas Novena y Décima Sexta y al inventario del Anexo Dos, Sección V: EL CLIENTE recibe el código fuente, los repositorios, la documentación y las licencias contra los pagos que correspondan, para la operación y mantenimiento autónomos de los entregables, con las exclusiones de código fuente pactadas para los Componentes Preexistentes. La cesión de derechos sobre los contenidos e imágenes producidos para EL CLIENTE se conserva en los términos de la Cláusula Décima Sexta, fracción I, y del Anexo Dos, Sección V.
L - 50	Anexo Uno E.10 · revisión médica del hub	El hub de salud se difiere hasta contar con revisión y firma médicas; no se publica con descargo genérico.	Publicar contenido de salud sin revisión médica con un descargo general es riesgo para ambas Partes. La ausencia del médico designado no impide la aprobación final ni el pago de los demás entregables, pero la publicación del hub se difiere hasta la revisión y firma pactadas; el descargo médico no las sustituye.
L - 51	Vigésima Cuarta · recepción acreditada de los avisos	La constancia electrónica de entrega basta; la falta de confirmación manual no impide los efectos del aviso.	La recepción de los avisos operativos se acredita por confirmación expresa o por constancia electrónica de entrega al servidor de destino; los avisos surten efectos el día hábil de su recepción acreditada, los 6 (seis) días hábiles de revisión se cuentan desde el día hábil siguiente, la fuerza mayor puede avisarse por correo con recepción acreditada, y el correo no sustituye el convenio modificadorio cuando éste sea exigible.
L - 52	Tercera I, Octava III, Anexo Dos I.4 y II · consistencia del cronograma	La Aprobación 4 tiene 6 días hábiles; su revisión puede concluir después de la Semana 10; el Anexo Dos II se alinea al plazo de 10 semanas.	La Aprobación 4 se sujeta a los mismos 6 (seis) días hábiles que las demás y el Anexo Dos II se alinea al plazo de 10 semanas. El cronograma de 10 semanas comprende las etapas previas y el Lanzamiento en Firme, mientras que la revisión de la Aprobación 4 se cuenta desde su entrega y puede concluir después de la Semana 10, sin mover el lanzamiento ni la estabilización; cada entrega y el vencimiento de su revisión se documentan conforme a la Vigésima Cuarta.
L - 53	Cuarta, Octava VI B y Décima Cuarta · BDS	«BES» sobre WhatsApp es atención inicial automática, no respaldo; ejecución simultánea o diferida del Proyecto B; referencia al Addendum sin sección.	«BES» sobre WhatsApp se describe en el desglose de la Octava VI como atención inicial automática 24/7, en congruencia con la Cuarta, y la medición del canal se integra al funnel del Proyecto A. El Proyecto B corre en paralelo al A sólo cuando se activa simultáneamente; si se activa después, su plazo se cuenta desde su Addendum. La referencia al Addendum del BDS se hace sin señalar sección, porque el Addendum se redactará al activarse el proyecto.

#	CLÁUSULA	AJUSTE	MOTIVO
L - 54	Vigésima Tercera d) y e) · modificaciones y prevalencia	Las autorizaciones operativas no modifican el Contrato; un Addendum sólo lo modifica si identifica la disposición sustituida.	Las autorizaciones de horas, órdenes de trabajo y ajustes operativos que el Contrato permite aprobar por escrito se tramitan por esa vía sin alterar las demás condiciones; un Addendum o convenio posterior sólo modifica el cuerpo del Contrato cuando identifica expresamente la disposición sustituida y la modificación y lo firman ambas Partes. La prevalencia del cuerpo sobre Anexos y Addenda admite únicamente esa modificación expresa posterior.
L - 55	Vigésima V · alcance de la exclusión por la infraestructura de EL CLIENTE	La exclusión por los entornos de EL CLIENTE y de terceros no alcanza las fallas del código, la integración o la configuración a cargo de EL PRESTADOR.	Se precisa el alcance de la exclusión para hacerla congruente con la Cláusula Décima Octava III: EL PRESTADOR sigue respondiendo por las fallas que le sean imputables en el código, la integración y la configuración, y por las medidas de seguridad que expresamente le correspondan. Esa responsabilidad queda sujeta al tope único y a las excepciones de la propia Cláusula Vigésima, sin crear subtope ni monto adicional alguno.
L - 56	Décima Octava IV · aviso de vulneraciones y comunicaciones a titulares	El plazo de 72 horas es máximo, no diferimiento; las comunicaciones a los titulares corresponden a EL CLIENTE.	El plazo máximo de 72 horas no autoriza a demorar un aviso que pueda darse antes con la información disponible. Se distribuyen las actuaciones conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: EL CLIENTE, como responsable del tratamiento, realiza las comunicaciones a los titulares y las demás actuaciones que legalmente le corresponden, y EL PRESTADOR, como persona encargada, aporta la información que obre bajo su control para ese fin.

4 · Precisiones de la V4.3 incorporadas (agosto de 2026)

Aparecen en la versión marcada como cambios sin nota, porque el borrador de EL CLIENTE partió de la V4.2. Detalle en PAQUETE-LEGAL.md.

1. Sincronización diaria con el CRM con corte a las 06:00 (Anexo Uno, nota de frecuencia; Cláusula Tercera).
2. Llave de conciliación por nombre, apellido, teléfono y club; cancelación por número de membresía.
3. Número de membresía y teléfono en el registro de membresía nueva.
4. Dato de cancelación de membresía (Anexo Uno, catálogo de datos).
5. Etapas del funnel: cuatro comprometidas y etapas adicionales de medición operativa (Anexo Dos).
6. Especificación del servidor en el Bloque F.6 por remisión al Plan de Ejecución §4.
7. Nombre del documento de seguridad: «Seguridad del sistema» (Décima Octava II).
8. Consulta de socios (D.1) como exclusión expresa; ajustes en A.1, B.5 y D.5.
9. Regla de enrutamiento en WhatsApp: «BES» atiende toda conversación entrante y la intervención humana es una escalación (Cláusula Cuarta).

5 • Pendientes de decisión y datos por completar

- **Semanas de estabilización.** La V4.4 asume las 6 semanas que pide EL CLIENTE, con vencimiento por calendario. Si se prefiere sostener 5, el cambio es de un número en la Primera, la Novena II.4, el Anexo Dos I.3 y el Anexo Cinco V.
- **Penas por SLA (Séptima II y Anexo Cinco VI).** Cerrada: se sostiene el régimen acotado tal como consta en la V4.4 —sólo severidades Crítica y Alta, tope conjunto del 10 % de la iguala del mes, remedio económico único y exclusión de la infraestructura de EL CLIENTE, las Plataformas de Terceros y la fuerza mayor—. Sobre la iguala de MXN \$43,000 mensuales, la exposición máxima es de MXN \$4,300 al mes. Retirar la tabla no conviene: es lo que sostiene la calificación de remedio económico único; sin un importe pactado, EL CLIENTE reclamaría daños ordinarios conforme a los artículos 2104 y 2110 del Código Civil Federal, con techo en el tope de la Cláusula Vigésima y no en el 10 % mensual.
- **Ventana de aceptación tácita.** Cerrada: 6 días hábiles como ventana única de todo el Contrato (Cláusula Décima, Anexo Dos I.4 y validación de la taxonomía de la Academia).
- **Datos por completar.** Ninguno: el texto ya no tiene espacios en blanco. La fecha de inicio queda confirmada el 20 de septiembre de 2026 y el Apéndice Uno (Anexo Tres) se adjunta con los proveedores nombrados, en congruencia con los Modelos de Lenguaje Autorizados de la Cláusula Primera.
- **Validación de Sistemas.** En el borrador, María Fernanda Uriostegui pidió a Miguel Martínez validar cuatro puntos técnicos de EL CLIENTE: las aportaciones del Anexo Uno (C450), los requerimientos de integración (C103) y la entrega del código fuente y los repositorios (C297, C308). Es una validación interna de Sports World, no un pendiente de EL PRESTADOR; conviene cerrarla en la sesión de negociación.
- **Seguro de responsabilidad.** Con el tope pactado, cotizar una póliza de responsabilidad profesional o cibernética es opcional; no está en el Contrato.

6 • Comentarios del borrador y entrada que los responde

COMENTARIO	ENTRADAS	COMENTARIO	ENTRADAS	COMENTARIO	ENTRADAS
C8	C-01	C9	C-01	C26	C-04
C27	C-04	C38	C-63	C39	C-63
C68	C-69	C69	C-69	C73	C-08
C76	C-72	C77	C-72	C87	C-10, C-72
C88	C-10, C-72	C91	C-10	C102	C-72
C103	C-39, C-72	C105	C-72	C106	C-72
C107	L-04, C-12	C110	C-13	C111	C-13
C124	C-14, C-71	C125	C-14, C-71	C219	C-18

COMENTARIO	ENTRADAS	COMENTARIO	ENTRADAS	COMENTARIO	ENTRADAS
C220	C-18	C223	C-16	C224	C-16
C225	C-16	C226	C-17	C227	C-17
C233	C-18	C234	C-18	C237	C-18
C238	C-18	C242	C-18	C243	C-18
C246	C-18	C247	C-18	C257	C-20
C258	L-06, C-20, C-21, C-22	C279	C-02, C-24, C-70	C280	C-02, C-24, C-70
C294	C-25	C297	C-25	C300	C-25
C305	C-25	C308	C-25	C311	C-25
C317	C-27	C318	C-27	C323	C-26
C337	C-19, C-26	C346	C-28	C347	C-28
C361	C-29	C449	C-39	C450	C-39
C451	C-39, C-69	C452	C-69	C453	C-69
C457	C-40	C460	C-40	C477	C-42, C-43, L-11
C480	C-42, C-43, L-11	C769	C-63	C770	C-63
C771	C-65	C772	C-65	C792	C-67
C820	C-12, C-68	C821	L-04, C-12, C-68	C829	C-14, C-71
C830	C-14, C-71				

7 • Método y límites

- La versión marcada se generó por comparación mecánica, palabra por palabra, entre el borrador de EL CLIENTE con todos sus cambios aceptados y el texto de la V4.4; las notas reproducen este registro. No se editó a mano.
- La V4.4 se construyó sobre la V4.3 del depósito (contrato.es.md) con las decisiones de este registro; los tres documentos contractuales del depósito no se modificaron.
- Las citas legales (Código Civil Federal 1840, 1847, 2110, 2111; Ley Federal del Derecho de Autor 83 y 103; LFPDPPP del 20 de marzo de 2025; CFF 15-D) se verificaron contra los textos vigentes publicados por la Cámara de Diputados el 9 de septiembre de 2026, según consta en el dictamen.

- Documento de negociación preparado con asistencia de inteligencia artificial; no sustituye la validación de un abogado con cédula.